

اتفاقية عدم الإفصاح وحماية المعلومات

(Non-Disclosure Agreement — NDA)

الأطراف:

وقع الطرفان أدناه على هذه الاتفاقية:

- الطرف الأول (المُفصِّح): _____، الشركة المسجلة في _____،
رقم السجل التجاري: _____، وبمثليها في التوقيع _____.
- الطرف الثاني (المُسْتَلِم): _____، رقم الهوية/الجواز: _____،
العنوان: _____.

١ الغرض من الاتفاقية

تسريّة تتعلق بأعماله ومنتجاته وتقنياته. يرغب الطرفان في تبادل معلومات لأغراض
(المشروع/التعاون)، ويلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على سرية هذه المعلومات وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.

٢ تعريف المعلومات السرية

تشمل «المعلومات السرية» جميع المعلومات التي يُفصح عنها الطرف الأول للطرف الثاني، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو إلكترونية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- الخطط التجارية واستراتيجيات العمل.
- الأسرار التجارية والمعرفة الفنية (Know-how).
- الكود المصدري والتصاميم التقنية.
- قوائم العملاء والموردين.
- البيانات المالية والتوقعات.
- الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
- أي معلومات أخرى يُعلم الطرف الأول الطرف الثاني بأنها سرية.

٣ التزامات الطرف المستلم

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

١. السرية: الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها لأي طرف ثالث.
٢. الاستخدام المحدود: استخدام المعلومات لأغراض الغرض المذكور في البند 1 فقط.
٣. الحماية: اتخاذ نفس درجة الحماية التي يتخذها لحماية معلوماته السرية الخاصة (ولكن لا تقل عن درجة معقولة).
٤. الوصول المحدود: عدم السماح بالوصول للمعلومات إلا للأشخاص الذين يحتاجونها لأغراض الغرض المذكور، والذين وقّعوا اتفاقيات سرية ماثلة.
٥. عدم النسخ: عدم نسخ أو توثيق المعلومات إلا بقدر الضرورة.

٤ الاستثناءات

لا تشمل هذه الاتفاقية المعلومات التي:

١. كانت معروفة للطرف الثاني قبل تاريخ الإفصاح.
٢. أصبحت عامة دون إخلال من الطرف الثاني.
٣. حصل عليها الطرف الثاني بشكل مشروع من طرف ثالث دون التزام بالسرية.
٤. طوّرها الطرف الثاني بشكل مستقل دون استخدام المعلومات السرية.
٥. طُلبت للإفصاح بموجب أمر قضائي أو حكم قانوني، بشرط إشعار الطرف الأول مسبقاً.

٥ مدة السرية

١. مدة الاتفاقية: تبدأ من تاريخ التوقيع وتستمر لمدة _____ سنوات.
٢. مدة الالتزام بالسرية: يستمر الالتزام بالسرية لمدة _____ سنوات بعد انتهاء الاتفاقية.
٣. الأسرار التجارية: تبقى الأسرار التجارية سرية إلى الأبد ما لم تصبح عامة.

٦ إرجاع أو إتلاف المعلومات

عند انتهاء الغرض من الاتفاقية أو عند طلب الطرف الأول، يلتزم الطرف الثاني بـ:

١. إرجاع جميع الوثائق والمواد التي تحتوي على معلومات سرية.
٢. أو إتلافها بشكل آمن وتقديم شهادة مكتوبة بالإتلاف.
٣. عدم الاحتفاظ بأي نسخ أو نسخ إلكترونية.

٧ ملكية المعلومات

١. تبقى جميع المعلومات السرية ملكاً حصرياً للطرف الأول.
٢. لا تمنح هذه الاتفاقية الطرف الثاني أي حق أو ترخيص في المعلومات.
٣. لا تُعتبر هذه الاتفاقية تنازلاً عن أي حق من حقوق الملكية الفكرية.

٨ العقوبات والتعويض

١. يقرّ الطرف الثاني أن الإخلال بالسرية قد يسبب أضراراً غير قابلة للتعويض المالي.
٢. يحقّ للطرف الأول الحصول على أحكام قضائية عاجلة (Injunction) لمنع الإخلال.
٣. يحقّ للطرف الأول المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن الإخلال.

٩ القانون الحاكم وحل النزاعات

١. تُفسّر هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين _____.
٢. تُحلّ النزاعات عن طريق التحكيم في _____.

التوقيعات

الطرف الأول	الطرف الثاني
الاسم ---	---
الصفة ---	---
التوقيع _____	_____
التاريخ _____	_____